

M&A 및 전략적 제휴 검토를 위한 상호 비밀유지계약서

체결일: 2024 년 5 월 20 일

유효 개시일: 2024 년 5 월 20 일 ("유효일")

당사자:

- 알파 주식회사 ("알파")**
 - 설립 준거법: 대한민국 법률
 - 본점 소재지: 서울특별시 강남구 테헤란로 123
 - 사업자등록번호: 123-45-67890
 - 대표이사: 김알파
- 베타 주식회사 ("베타")**
 - 설립 준거법: 대한민국 법률
 - 본점 소재지: 서울특별시 중구 세종대로 456
 - 사업자등록번호: 098-76-54321
 - 대표이사: 이베타

(이하 "알파"와 "베타"를 개별적으로 "당사자"라 하고, 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

배경 (Recitals):

(A) 양 당사자는 전략적 제휴, 합작 투자(Joint Venture), 인수합병(M&A), 지분 투자, 자산 양수도, 기술 이전 또는 기타 상업적 협력(이하 통칭하여 "잠재적 거래")의 가능성을 평가, 협상 및 이행할 목적(이하 "본건 목적")으로 상호 간에 특정 비밀정보를 공개하고 교환할 것을 고려하고 있습니다.

(B) 각 당사자(해당 정보와 관련하여 "정보 제공자")는 상대방(해당 정보와 관련하여 "정보 수령자")에게 본건 목적을 위하여 특정 비밀정보를 제공할 의사가 있으며, 정보 수령자는 본 계약의 조건에 따라 해당 비밀정보를 비밀로 유지하고 보호하는 데 동의합니다.

(C) 양 당사자는 본 계약에서 정하는 조건에 따라 상호 간에 제공되는 비밀정보의 비밀성을 보장하고, 본건 목적 이외의 용도로 사용되는 것을 방지하며, 잠재적 거래의 공정한 검토를 위한 절차를 확립하고자 합니다.

이에 양 당사자는 다음과 같이 합의하고 본 계약을 체결합니다.

목차

M&A 및 전략적 제휴 검토를 위한 상호 비밀유지계약서 (NDA)

전문 (Preamble)

배경 (Recitals)

제 1 부: 총칙 (General Provisions)

제 1 조 (계약의 목적)

제 2 조 (용어의 정의)

2.1. "비밀정보" (Confidential Information)

2.2. "초민감정보" (Super-Sensitive Information)

2.3. "잔존 정보" (Residuals)

2.4. "대표자" (Representatives)

2.5. "관련 회사" (Affiliates)

2.6. "통제" (Control)

2.7. "정보 제공자" (Disclosing Party)

2.8. "정보 수령자" (Receiving Party)

2.9. "본건 목적" (Purpose)

2.10. "잠재적 거래" (Potential Transaction)

2.11. "가상 데이터룸" (Virtual Data Room, VDR)

2.12. "클린팀" (Clean Team)

- 2.13. "클린팀 구성원" (Clean Team Member)
- 2.14. "클린팀 각서" (Clean Team Memorandum)
- 2.15. "경쟁 민감 정보" (Competitively Sensitive Information)
- 2.16. "데이터룸 규칙" (Data Room Rules)
- 2.17. "파기 증명서" (Certificate of Destruction)
- 2.18. "제 3 자" (Third Party)
- 2.19. "인력" (Personnel)
- 2.20. "지식재산권" (Intellectual Property Rights)
- 2.21. "전자적 형태" (Electronic Form)

제 2 부: 비밀유지의무 (Confidentiality Obligations)

제 3 조 (비밀유지 및 사용제한)

- 3.1. 비밀유지의무
- 3.2. 사용 용도 제한
- 3.3. 주의 의무의 수준
- 3.4. 접근 제한
- 3.5. 대표자에 대한 책임
- 3.6. 비밀 표식

제 4 조 (비밀정보의 예외)

- 4.1. 예외 사유

4.2. 입증 책임

4.3. 예외의 제한

제 5 조 (법원 등의 명령에 따른 공개)

5.1. 공개의 조건

5.2. 사전 통지 의무

5.3. 보호 조치 협력

5.4. 공개 범위의 최소화

제 6 조 (정보의 반환 및 파기)

6.1. 반환 또는 파기 의무

6.2. 파기 증명서

6.3. 전자적 사본의 처리

6.4. 자동 백업 시스템의 예외

6.5. 존속 의무

제 7 조 (초민감정보 및 경쟁 민감 정보의 특별 취급)

7.1. 클린팀의 지정

7.2. 클린팀 각서의 제출

7.3. 접근 통제

7.4. 정보의 격리

7.5. 클린팀 구성원의 제한

제 3 부: 당사자 특약 (Covenants)

제 8 조 (지식재산권의 귀속 및 보증 부재)

8.1. 권리의 귀속

8.2. 라이선스의 부재

제 9 조 (직원 유인 및 채용 금지 - Non-Poaching)

9.1. 유인 및 고용 금지

9.2. 적용 대상

9.3. 예외

제 10 조 (고객 및 공급사 유인 금지 - Non-Solicitation of Business)

10.1. 고객 유인 금지

10.2. 공급사 등 유인 금지

10.3. 비밀정보의 사용

제 11 조 (현상유지 조항 - Standstill)

11.1. 주식 등의 취득 금지

11.2. 의결권 행사 및 권유 금지

11.3. 경영권 영향 시도 금지

11.4. 면제 요청 금지 (Don't Ask, Don't Waive)

11.5. 적용의 예외

11.6. 존속 기간

제 12 조 (독점적 협상권)

12.1. 독점 협상

12.2. 기간

12.3. 제 3 자 접촉 금지

제 13 조 (잔존 정보의 사용)

13.1. 잔존 정보의 정의

13.2. 사용의 허용

13.3. 책임의 면제

제 4 부: 책임 및 구제 (Liability and Remedies)

제 14 조 (보증의 부재)

14.1. 정보의 정확성

14.2. 보증의 포기

14.3. 거래 성사의무 부재

제 15 조 (손해배상 책임)

15.1. 일반 원칙

15.2. 손해의 범위

15.3. 입증 책임

제 16 조 (책임의 제한 - Limitation of Liability)

16.1. "알파"의 책임 제한

16.2. "베타"의 책임

16.3. 예외

제 17 조 (손해배상액의 예정 - Liquidated Damages)

17.1. 위약벌

17.2. 손해배상과의 관계

17.3. 감액의 포기

제 18 조 (형평법상 구제 및 금지명령)

18.1. 구제의 불충분성

18.2. 금지명령 청구권

18.3. 권리의 누적

제 5 부: 계약 일반 (Miscellaneous)

제 19 조 (계약 기간 및 존속 - Term and Survival)

19.1. 계약 기간

19.2. 의무의 존속

제 20 조 (준거법 및 관할)

20.1. 준거법

20.2. 재판 관할

제 21 조 (분쟁 해결 및 의무 중재)

21.1. 협의

21.2. 중재

21.3. 중재 판정의 효력

제 22 조 (집단 소송 및 집단 중재 포기 - Class Action Waiver)

22.1. 권리의 포기

22.2. 개별적 청구

22.3. 조항의 분리 가능성

제 23 조 (계약의 일방적 수정 - Unilateral Amendment)

23.1. "알파"의 수정 권한

23.2. 통지 및 효력 발생

23.3. 이의 제기의 포기

제 24 조 (양도 금지)

24.1. 원칙

24.2. 예외

제 25 조 (통지)

25.1. 통지의 방식

25.2. 통지 주소

25.3. 효력 발생 시기

제 26 조 (완전 합의 - Entire Agreement)

26.1. 완전 합의

26.2. 이전 합의의 대체

제 27 조 (분리 가능성 - Severability)

27.1. 일부 무효

27.2. 수정

제 28 조 (비용)

28.1. 각자 부담

28.2. 예외

제 29 조 (권리 포기)

29.1. 서면 포기

29.2. 비포기 간주

제 30 조 (관계)

30.1. 독립 당사자

30.2. 대리권 부재

제 31 조 (대응 서명)

31.1. 복수 작성

31.2. 전자 서명

서명 페이지 (Signature Page)

별첨 (Annex)

[별첨 1] 기밀 정보로 식별되는 특정 기술 자료 목록

[별첨 2] 초민감정보 접근 가능 인력 목록 (Clean Team)

[별첨 3] 클린팀 각서 양식

제 1 부: 총칙 (General Provisions)

제 1 조 (계약의 목적)

본 계약은 "알파"와 "베타"가 "잠재적 거래"의 가능성을 평가, 협상 및 이행하기 위한 "본건 목적"과 관련하여, 일방 당사자가 상대방 당사자에게 "비밀정보"를 공개하고, 상대방 당사자는 이를 수령하는 것과 관련하여, "비밀정보"의 비밀성을 유지하고 보호하며 그 사용을 제한하기 위해 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용되는 다음의 용어들은 문맥상 달리 해석되지 않는 한, 각각 다음과 같은 의미를 가진다.

2.1. ****"비밀정보" (Confidential Information)****라 함은, "정보 제공자"가 "정보 수령자"에게 공개하거나, "정보 수령자"가 "정보 제공자"로부터 또는 "잠재적 거래"의 검토 과정에서 (구두, 서면, 전자적 형태, 시각적 관찰, 샘플 제공 등 형식을 불문하고) 지득하거나 접근하게 되는 모든 정보로서, 다음 각 호를 포함하되 이에 한정되지 아니한다:

- (a) 기술 정보: 특허, 노하우, 영업비밀, 발명, 아이디어, 설계, 도면, 사양서, 소스코드, 목적코드, 알고리즘, 데이터, 테스트 결과, 제조 공정, 기술 자료.¹
- (b) 사업 정보: 경영 전략, 사업 계획, 재무제표, 예측, 예산, 고객 목록, 공급업체 목록, 가격 정책, 마케팅 자료, 인력 현황.²
- (c) "잠재적 거래" 관련 정보: 본 계약의 존재 사실, "잠재적 거래"에 관한 협상의 내용, 조건, 진행 상황, 당사자 간의 논의 내용 일체.³
- (d) "초민감정보" 및 "경쟁 민감 정보".
- (e) "정보 제공자"가 '비밀' 또는 '대외비' 등으로 표시한 정보.
- (f) 정보에 비밀 표시가 되어 있지 않더라도, 정보의 성격이나 공개 정황에 비추어 합리적인 상업적 판단을 가진 자가 비밀로 간주할 수 있는 모든 정보.⁴

(g) "비밀정보"를 기반으로 "정보 수령자"가 생성, 파생 또는 요약한 모든 노트, 분석, 편집물, 연구 및 기타 자료.

2.2. **"초민감정보" (Super-Sensitive Information)**라 함은, "비밀정보" 중에서도 특히 민감하여 "정보 제공자"가 자신의 단독 재량으로 "초민감정보"로 지정하는 정보로서, [별첨 1]에 기재되거나 "가상 데이터룸" 내 특정 폴더에 분류된 핵심 영업비밀, 상세 고객 식별 정보, 핵심 기술의 소스코드 등을 의미한다.⁶

2.3. **"잔존 정보" (Residuals)**라 함은, "정보 수령자"의 "대표자" 중 "비밀정보"에 접근한 인력이 유형의 "비밀정보" 원본(문서, 전자 파일 등)을 의도적으로 참조하지 않은 상태에서, 해당 인력의 **"비보조적 기억(unaided memories)"**에 남아있는 "비밀정보"에 포함된 일반적인 아이디어, 개념, 노하우 또는 기술을 의미한다.⁷

2.4. **"대표자" (Representatives)**라 함은, "정보 수령자"의 "관련 회사" 및 이들 각각의 이사, 임원, 직원, 대리인, 변호사, 공인회계사, 재무 자문사, 컨설턴트 및 "본건 목적"을 위해 "정보 수령자"를 대리하거나 조력하는 자로서 "비밀정보"에 접근할 필요가 있는 자를 의미한다. "대표자"는 "잠재적 거래"를 위한 잠재적 또는 실제 자금 조달원(Financing Sources)을 포함할 수 있으나 ³, 이 경우 제 3 조 제 5 항의 규정을 준수해야 한다.

2.5. **"관련 회사" (Affiliates)**라 함은, 특정 당사자와 관련하여, 해당 당사자를 "통제"하거나, 해당 당사자에 의해 "통제"되거나, 해당 당사자와 공동 "통제" 하에 있는 현재 또는 미래의 모든 법인, 조합, 또는 기타 사업체를 의미한다.

2.6. **"통제" (Control)**라 함은, (a) 직간접적으로 의결권 있는 주식 또는 지분의 50% 이상을 소유하거나, (b) 이사의 과반수를 선임할 수 있는 권한을 가지거나, (c) 계약 또는 기타 방식에 의해 법인이나 사업체의 경영이나 정책을 지시하거나 지시할 수 있는 권한을 보유함을 의미한다.

2.7. **"정보 제공자" (Disclosing Party)**라 함은, "비밀정보"를 직간접적으로 공개하는 당사자 또는 그 "대표자"를 의미한다.

2.8. **"정보 수령자" (Receiving Party)**라 함은, "비밀정보"를 직간접적으로 수령하는 당사자 또는 그 "대표자"를 의미한다.

2.9. *****본건 목적** (Purpose)**이라 함은, 제 1 조에 기재된 "잠재적 거래"의 가능성을 평가, 협상 및 이행하기 위한 내부 검토 및 논의의 목적을 의미한다.

2.10. *****잠재적 거래** (Potential Transaction)**라 함은, 본 계약 배경(A)에 명시된 양 당사자 간의 잠재적인 상업적 거래를 의미한다.

2.11. *****가상 데이터룸** (Virtual Data Room, VDR)**이라 함은, "알파" 또는 그 "대표자"가 "본건 목적"을 위하여 "베타"의 "대표자"에게 "비밀정보"를 제공하기 위해 운영하는 보안 설정된 온라인 데이터 저장소를 의미한다.

2.12. *****클린팀** (Clean Team)**이라 함은, "베타"의 "대표자" 중 제 7 조에 따라 "초민감정보" 또는 "경쟁 민감 정보"에 접근하도록 "알파"가 사전 서면 승인한 특정 인력 집단을 의미하며, 그 명단은 [별첨 2]에 기재된다.⁶

2.13. *****클린팀 구성원** (Clean Team Member)**이라 함은, "클린팀"에 속한 개인을 의미한다.

2.14. *****클린팀 각서** (Clean Team Memorandum)**라 함은, [별첨 3]의 양식에 따라 "클린팀 구성원"이 본 계약의 규정, 특히 제 7 조의 특별 취급 규정을 준수할 것을 서약하는 문서를 의미한다.

2.15. *****경쟁 민감 정보** (Competitively Sensitive Information)**라 함은, 가격, 원가, 마진, 주요 고객과의 계약 조건, 전략적 입찰 정보 등, 경쟁 사업자 간에 교환될 경우 관련 공정거래법령에 위반될 소지가 있는 "비밀정보"를 의미한다.

2.16. *****데이터룸 규칙** (Data Room Rules)**이라 함은, "알파"가 "가상 데이터룸"의 운영과 관련하여 수시로 "베타"에게 통지하는 접근, 다운로드, 인쇄 및 보안에 관한 규칙을 의미한다.

2.17. *****파기 증명서** (Certificate of Destruction)**라 함은, "정보 수령자"의 권한 있는 임원(Officer)이 본 계약 제 6 조에 따른 "비밀정보"의 파기 의무가 완료되었음을 확인하고 서명하는 증명서를 의미한다.¹

2.18. *****제 3 자** (Third Party)**라 함은, "알파", "베타" 및 그 "관련 회사"를 제외한 모든 개인 또는 법인을 의미한다.

2.19. *****인력** (Personnel)**이라 함은, 특정 당사자의 이사, 임원, 직원, 계약직원, 파견근로자 등 해당 당사자의 업무에 종사하는 모든 자연인을 의미한다.

2.20. *****지식재산권** (Intellectual Property Rights)**이라 함은, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권(컴퓨터 프로그램 저작권 포함), 영업비밀 및 기타 법률에 의해 보호되는 모든 지적 창작물에 대한 권리를 의미한다.

2.21. *****전자적 형태** (Electronic Form)**라 함은, 이메일, USB 드라이브, CD-ROM, 하드 드라이브, 클라우드 스토리지, "가상 데이터룸" 등 컴퓨터 시스템이나 네트워크를 통해 저장, 전송 또는 처리되는 모든 형태를 의미한다.

제 2 부: 비밀유지의무 (Confidentiality Obligations)

제 3 조 (비밀유지 및 사용제한)

3.1. **비밀유지의무:** "정보 수령자"는 "정보 제공자"로부터 수령한 모든 "비밀정보"를 엄격하게 비밀로 유지해야 하며, "정보 제공자"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 "제 3 자"에게 어떠한 "비밀정보"도 공개, 누설, 전파 또는 배포해서는 아니 된다.

3.2. **사용 용도 제한:** "정보 수령자"는 "비밀정보"를 오로지 "본건 목적"을 위해서만 사용해야 하며 ⁸, "본건 목적"과 무관한 어떠한 다른 목적(경쟁, 자체 사업 개발, "정보 제공자"에 대한 불이익 도모 등)을 위해서도 "비밀정보"를 직간접적으로 사용해서는 아니 된다.

3.3. **주의 의무의 수준:** "정보 수령자"는 "비밀정보"를 보호하기 위하여, 최소한 자신이 보유한 동등한 수준의 민감성을 가진 정보를 보호하기 위해 사용하는 합리적인 주의(Reasonable Care)를 넘어서, ****업계 최고 수준의 선량한 관리자로서의 주의 의무(highest duty of care)****를 다해야 한다.⁹ "정보 수령자"는 "비밀정보"의 무단 접근, 공개, 사용 또는 파괴를 방지하기 위한 모든 물리적, 기술적, 관리적 보안 조치를 수립하고 유지해야 한다.

3.4. **접근 제한:** "정보 수령자"는 자신의 "대표자" 중 "본건 목적"을 수행하기 위해 해당 "비밀정보"를 **반드시 알아야 할 필요가 있는(strict need-to-know basis)** 최소한의 인원에게만 "비밀정보"에 대한 접근을 허용해야 한다.

3.5. **대표자에 대한 책임:** "정보 수령자"는 "비밀정보"에 접근하는 모든 "대표자"에게 본 계약의 내용을 고지하고, 본 계약과 동등하거나 그 이상의 수준으로 비밀유지의무를 부과하는 서면 약정(고용계약, 자문계약 또는 별도의 비밀유지서약서 등)을 체결하도록 보장해야 한다. "정보 수령자"는 자신의 "대표자"가 행한 본 계약의 위반 행위에 대하여, 마치 "정보 수령자" 자신이 직접 위반한 것과 동일하게 "정보 제공자"에게 모든 책임을 부담한다.⁷ "정보 수령자"가 "대표자"에게 자금 조달 목적으로 "비밀정보"를 공개하는 경우 ³, 해당 자금 조달원으로부터 본 계약의 수혜자(Beneficiary)를 "정보 제공자"로 하는 별도의 비밀유지계약서를 징구하여 "정보 제공자"에게 제출해야 한다.

3.6. **비밀 표시:** "정보 수령자"는 "정보 제공자"가 "비밀정보"에 부착한 비밀 표시, 저작권 표시, 또는 기타 소유권 관련 표시를 제거하거나 훼손해서는 아니 되며, "비밀정보"의 모든 사본(전체 또는 부분)에 해당 표시를 동일하게 복제해야 한다.

제 4 조 (비밀정보의 예외)

4.1. 예외 사유: 제 3 조의 비밀유지의무 및 사용제한 의무는 "정보 수령자"가 다음 각 호의 사실을 명확하고 설득력 있는 증거로 입증하는 "비밀정보"의 특정 부분에 한하여 적용되지 아니한다 10:

(a) "정보 제공자"로부터 공개받기 이전에 "정보 수령자"의 귀책사유 없이 이미 대중에게 공개되었거나 일반적으로 알려진(publicly known) 정보

(b) "정보 제공자"로부터 공개받은 이후 "정보 수령자"의 본 계약 위반 행위나 기타 귀책사유 없이 대중에게 공개되었거나 일반적으로 알려지게 된 정보

(c) "정보 제공자"로부터 공개받기 이전에 "정보 수령자"가 비밀유지의무 없이 이미 적법하게 보유하고 있었던 정보

(d) "정보 수령자"가 "정보 제공자"의 "비밀정보"를 일체 참조하거나 이용하지 않고 독자적으로 개발한(independently developed) 정보 10

(e) "정보 수령자"가 비밀유지의무를 부담하지 않는 "제 3 자"로부터 적법하게 취득한 정보

4.2. **입증 책임:** 상기 제 4.1 조 (c)호, (d)호, (e)호에 해당하는 사실의 입증 책임은 전적으로 "정보 수령자"에게 있으며, "정보 수령자"는 해당 사실을 입증할 수 있는 동시적(contemporaneous)이고 상세한 서면 기록을 "정보 제공자"의 요청 시 즉시 제공해야 한다.

4.3. **예외의 제한:** 특정 정보가 상기 예외 사유에 해당한다 하더라도, 이는 해당 특정 정보에만 한정되며, 해당 정보와 결합되거나 관련된 다른 "비밀정보"가 자동으로 예외로 인정되는 것은 아니다. 또한, 복수의 정보가 결합된 형태(Compilation)의 "비밀정보"가 예외 사유에 해당하기 위해서는, 결합된 정보 전체가 예외 사유를 충족해야 한다.

제 5 조 (법원 등의 명령에 따른 공개)

5.1. **공개 조건:** "정보 수령자"는 법원, 정부 기관, 규제 당국 또는 기타 권한 있는 기관의 적법한 법률, 규정, 명령, 소환 또는 사법 절차(이하 "법적 절차")에 따라 "비밀정보"의 공개를 강제받는 경우, 해당 "법적 절차"에서 요구하는 범위 내에서 "비밀정보"를 공개할 수 있다.

5.2. **사전 통지 의무:** 상기 5.1 항에 따라 "비밀정보"를 공개해야 하는 경우, "정보 수령자"는 법적으로 허용되는 한도 내에서, 해당 "비밀정보"를 공개하기 최소 10 영업일 이전에 "정보 제공자"에게 해당 "법적 절차"의 존재 사실, 공개가 요구되는 "비밀정보"의 내역, 및 관련 서류 사본을 서면으로 통지해야 한다.

5.3. **보호 조치 협력:** "정보 수령자"는 "정보 제공자"가 해당 공개를 방지하거나 제한하기 위한 비밀보호명령(Protective Order) 또는 기타 적절한 구제 수단을 확보할 수 있도록, "정보 제공자"의 비용으로 합리적인 모든 법적 조력과 협력을 제공해야 한다.

5.4. **공개 범위의 최소화:** "정보 수령자"는 상기 5.3 항의 조치에도 불구하고 공개가 불가피한 경우, 법률 자문을 받아 "법적 절차"에서 요구하는 최소한의 범위 내에서만 "비밀정보"를 공개해야 하며, 공개되는 정보가 비밀로 취급될 수 있도록 가능한 모든 조치를 취해야 한다.

제 6 조 (정보의 반환 및 파기)

6.1. 반환 또는 파기 의무: "정보 제공자"가 언제든지 서면으로 요청하거나, "잠재적 거래"에 관한 협상이 (이유를 불문하고) 중단되거나 종료되는 경우, "정보 수령자"는 (a) "정보 제공자"의 선택에 따라, "정보 제공자"로부터 수령한 모든 "비밀정보"의 원본 및 사본(전자적 형태 포함)을 즉시 "정보 제공자"에게 반환하거나, 또는 (b) 해당 "비밀정보" 및 그 사본을 복구 불가능한 방법으로 파기해야 한다. 본 조항에 따른 반환 또는 파기 의무는 요청일 또는 협상 중단일로부터 7 일 이내에 완료되어야 한다.¹

6.2. 파기 증명서: "정보 수령자"는 상기 6.1 항 (b)호에 따라 "비밀정보"를 파기한 경우, 파기 완료일로부터 3 영업일 이내에 해당 "비밀정보"가 본 계약의 규정에 따라 완전히 파기되었음을 확인하는 "파기 증명서"를 "정보 제공자"에게 서면으로 제공해야 한다.¹

6.3. 전자적 사본의 처리: "정보 수령자"가 "비밀정보"를 기반으로 생성한 모든 노트, 분석, 요약, 편집물 및 기타 파생 자료(제 2 조 1 항 (g)호) 또한 상기 6.1 항에 따라 즉시 파기되어야 한다.

6.4. 자동 백업 시스템의 예외: 상기 6.1 항 및 6.3 항의 규정에도 불구하고, "정보 수령자"는 통상적인 IT 정책에 따라 자동으로 생성되어 합리적으로 접근이 불가능한(not reasonably accessible) 전자적 백업 시스템(예: 재해 복구용 아카이브 테이프)에 저장된 "비밀정보"의 전자 사본을 파기할 의무를 부담하지 않는다.¹¹ 단, 본 예외가 적용되는 모든 전자 사본은 (a) "정보 수령자"의 "대표자"가 통상적인 업무 과정에서 접근할 수 없어야 하며, (b) 본 계약 제 19 조 2 항에 따라 영구적인 비밀유지의무의 적용을 받는다.

6.5. 존속 의무: 본 제 6 조에 따른 반환 또는 파기 의무의 이행이, 본 계약에 따른 "정보 수령자"의 비밀유지의무를 면제하는 것으로 해석되지 아니한다.

제 7 조 (초민감정보 및 경쟁 민감 정보의 특별 취급)

7.1. 클린팀의 지정: 양 당사자는 "잠재적 거래"의 검토에 "초민감정보" 또는 "경쟁 민감 정보"의 공개가 필수적이라고 상호 합의하는 경우, 해당 정보에 접근할 수 있는 "정보 수령자" 측의 "클린팀"을 구성하는 데 합의할 수 있다.

7.2. **클린팀 각서의 제출:** "초민감정보" 또는 "경쟁 민감 정보"(이하 본 조에서 "특별정보")에 접근하고자 하는 "베타"의 "대표자"는 [별첨 2]의 "클린팀" 명단에 포함되어야 하며, 사전에 [별첨 3]의 "클린팀 각서"에 서명하여 "알파"에게 제출하고 "알파"의 서면 승인을 받아야 한다.

7.3. **접근 통제:** "특별정보"는 오직 "알파"가 지정하고 통제하는 "가상 데이터룸" 내의 별도 보안 폴더를 통해서만 "클린팀 구성원"에게 제공되며, 다운로드, 인쇄, 복사 또는 화면 캡처가 엄격히 금지된다.⁶ "알파"는 "데이터룸 규칙"을 통해 접근을 통제할 권리를 가진다.

7.4. **정보의 격리:** "베타"는 "클린팀 구성원"이 "특별정보"를 "클린팀"에 속하지 않는 다른 "대표자"나 "인력"(특히 "베타"의 마케팅, 가격 결정, 전략 기획 부서 등)과 논의하거나 공유하지 않도록 엄격한 물리적, 논리적 방화벽(Firewall)을 설치하고 유지해야 한다.

7.5. **클린팀 구성원의 제한:** "클린팀 구성원"은 "잠재적 거래"의 평가 목적으로만 "특별정보"를 사용할 수 있으며, "잠재적 거래"가 무산될 경우, "클린팀 구성원"은 본 계약 종료 후 2 년 동안 "베타"의 경쟁 사업 부문에서 "특별정보"와 관련된 업무(예: "알파"의 경쟁 제품 가격 결정)에 종사할 수 없다.

제 3 부: 당사자 특약 (Covenants)

제 8 조 (지식재산권의 귀속 및 보증 부재)

8.1. **권리의 귀속:** "정보 제공자"와 "정보 수령자" 간에 명시적인 서면 합의가 없는 한, "정보 제공자"가 공개한 모든 "비밀정보" 및 그에 포함된 모든 "지식재산권"은 "정보 제공자"의 독점적인 재산으로 유지된다.¹

8.2. **라이선스의 부재:** 본 계약의 어떠한 규정도 "정보 수령자"에게 "정보 제공자"의 "비밀정보" 또는 "지식재산권"에 대한 어떠한 권리(사용권, 실시권, 라이선스 등)를 부여하는 것으로 해석되지 아니한다.¹ "정보 수령자"는 "본건 목적"을 위한 내부 검토의 범위를 초과하여 "비밀정보"를 사용, 수정, 역설계(reverse engineering), 디컴파일 또는 디스어셈블할 수 없다.

제 9 조 (직원 유인 및 채용 금지 - Non-Poaching)

9.1. **유인 및 고용 금지:** "베타"는 "본건 목적"과 관련하여 "알파"의 "비밀정보"에 접근하게 됨을 인정하며, 그에 대한 약인(Consideration)으로, 본 계약 기간 중 및 본 계약 제 19 조 1 항에 따른 계약 기간이 만료되거나 (이유를 불문하고) 종료된 날로부터 **3 년**의 기간 동안(이하 "제한 기간"), "알파" 또는 그 "관련 회사"의 **모든 임직원**(이하 "제한 대상 인력")을 직간접적으로 유인(solicit), 권유(encourage), 고용(hire)하거나, 고용에 관한 논의를 하거나, "베타" 자신 또는 "제 3 자"를 위해 근무하도록 알선하는 일체의 행위를 하지 아니한다.¹²

9.2. **적용 대상:** 본 조의 "제한 대상 인력"은 "베타"가 "잠재적 거래" 검토 과정에서 접촉하였는지 여부나 해당 인력의 직급, 직무를 불문하고, "알파" 및 그 "관련 회사"에 재직 중인 **모든 인력**을 포함한다.¹⁴

9.3. 예외: 단, 다음의 경우는 본 조의 위반으로 간주되지 아니한다:

(a) 특정 개인을 대상으로 하지 않는 일반적인 구인 광고(예: 신문, 온라인 채용 포털, 직업소개소 등을 통한 비지명 광고).¹⁵

(b) 상기 (a)호의 일반 광고에 자발적으로 응하여 지원한 "제한 대상 인력"을 채용하는 행위. 단, "베타"가 해당 인력을 유인하거나 권유하기 위해 (a)호의 방식을 위장하여 사용해서는 아니 된다.

제 10 조 (고객 및 공급사 유인 금지 - Non-Solicitation of Business)

10.1. **고객 유인 금지:** "베타"는 "제한 기간" 동안, "알파"로부터 취득한 "비밀정보"(특히 고객 목록, 계약 조건, 가격 정보)를 이용하여, "알파"의 주요 고객 또는 "잠재적 거래" 검토 과정에서 식별된 잠재 고객으로 하여금 "알파"와의 거래 관계를 축소, 변경 또는 종료하도록 유도하거나, "베타" 또는 그 "관련 회사"와 거래하도록 유인하는 행위를 직간접적으로 하지 아니한다.¹⁶

10.2. **공급사 등 유인 금지:** "베타"는 "제한 기간" 동안, "알파"로부터 취득한 "비밀정보"(특히 공급업체 목록, 단가, 계약 조건)를 이용하여, "알파"의 주요 공급업체, 유통업체, 라이선스 제공자 또는 기타 비즈니스 파트너로 하여금 "알파"에게 불리한 조건(예: 가격 인상, 공급 중단)을 제시하도록 유도하거나 "알파"와의 관계를 종료하도록 유인하는 행위를 하지 아니한다.

10.3. **비밀정보의 사용:** "베타"가 "비밀정보"를 사용하지 않았음을 입증하지 못하는 한, 상기 10.1 항 및 10.2 항의 행위는 "비밀정보"를 이용한 것으로 간주된다.

제 11 조 (현상유지 조항 - Standstill)

"베타"는 "알파"의 "비밀정보"에 접근하는 대가로, 본 계약 기간 중 및 본 계약 제 19 조 1 항에 따른 계약 기간이 만료되거나 (이유를 불문하고) 종료된 날로부터 **2 년**의 기간 동안, "알파"의 이사회가 사전에 명시적인 서면 동의를 하지 않는 한, "베타" 자신, "베타"의 "관련 회사", 또는 이들과 공동으로 행동하는 "제 3 자"(이하 통칭하여 "베타 측")는 다음 각 호의 행위를 직간접적으로 하지 아니한다 ³:

11.1. **주식 등의 취득 금지:** "알파"가 발행한 의결권 있는 주식, 또는 해당 주식으로 전환 또는 교환 가능한 증권(전환사채, 신주인수권부사채, 옵션, 파생상품 등)을 직간접적으로 취득하여, "베타 측"이 (단독으로 또는 합산하여) "알파"의 발행주식 총수의 **5%** 이상을 소유하거나 실질적으로 지배하는 행위.

11.2. **의결권 행사 및 권유 금지:** "알파"의 주주총회에서 의결권을 행사할 목적으로 의결권 대리 행사를 권유하거나, 주주 제안을 하거나, 기타 주주로서의 권리를 행사하려는 시도.

11.3. **경영권 영향 시도 금지:** "알파"의 이사 또는 감사의 선임 또는 해임을 제안하거나, "알파"의 자산의 상당 부분의 매각, 합병, 분할, 영업 양수도, 자본 구조 변경 등 "알파"의 경영권에 영향을 미칠 수 있는 어떠한 형태의 제안(공개 매수 제안, 적대적 인수합병 시도 포함)을 하거나, 그러한 제안을 하도록 "제 3 자"를 조력, 권유 또는 지원하는 행위.³

11.4. **면제 요청 금지 (Don't Ask, Don't Waive):** "알파" 또는 그 "대표자"에게 본 제 11 조의 제한 사항을 면제(waive), 수정 또는 변경해 달라고 **공개적으로 또는 비공개적으로 요청하는 행위 자체**를 금지한다.³

11.5. **적용의 예외:** "알파"가 "제 3 자"와 "알파"의 경영권 이전을 동반하는 계약(예: 주식 매매 계약, 합병 계약)을 체결하고 이를 공시하는 경우, 본 제 11 조의 의무는 그 시점부터 효력을 상실한다.

11.6. **존속 기간:** 본 조항의 존속 기간은 제 19 조 2 항의 영구 존속 규정에도 불구하고, 본 항에서 명시한 2 년으로 한정된다.

제 12 조 (독점적 협상권)

12.1. **독점 협상:** "알파"는 본 계약의 "유효일"로부터 180 일의 기간(이하 "독점 협상 기간") 동안, "잠재적 거래"와 관련하여 오직 "베타"와만 독점적으로 협상하고 논의하는 데 동의한다.³

12.2. **기간:** "독점 협상 기간"은 양 당사자의 서면 합의에 의해 연장될 수 있다.

12.3. **제 3 자 접촉 금지:** "알파"는 "독점 협상 기간" 동안, "잠재적 거래"와 실질적으로 동일하거나 유사한 거래(예: "알파"의 경영권 매각, 주요 자산 매각 등)와 관련하여 "베타" 이외의 "제 3 자"와 접촉, 협상, 논의하거나, "제 3 자"에게 "비밀정보"(본 계약에서 정의한 "비밀정보" 또는 그와 유사한 정보)를 제공하거나, "제 3 자"의 제안을 권유하거나 수락하는 행위를 하지 아니한다.

제 13 조 (잔존 정보의 사용)

13.1. **잔존 정보의 정의:** 본 조에서의 "잔존 정보"는 제 2 조 3 항에서 정의한 바와 같다. (즉, "정보 수령자"의 "대표자" 중 "비밀정보"에 접근한 인력이 유형의 "비밀정보" 원본을 의도적으로 참조하지 않은 상태에서, 해당 인력의 비보조적 기억(unaided memories)에 남아있는 "비밀정보"에 포함된 일반적인 아이디어, 개념, 노하우 또는 기술).

13.2. **사용의 허용:** 본 계약의 다른 어떠한 규정(특히 제 3 조 및 제 8 조)에도 불구하고, "베타"는 제 2 조 3 항에서 정의된 "잔존 정보"를 "베타"의 비즈니스 목적(경쟁 제품 개발, 서비스 개선, 기타 상업적 활용 포함)을 위해 어떠한 제한이나 로열티 지급 의무 없이 자유롭게 사용할 수 있다.⁷

13.3. **책임의 면제:** "베타"는 "잔존 정보"를 활용한 결과물(제품, 서비스, 사업 계획 등)에 대해 "알파"에게 어떠한 책임도 지지 않으며, "알파"는 "베타"가 "잔존 정보"를 사용하였다는 이유로 "베타"의 "대표자"나 "인력"의 업무 배정(assignment)을 제한하거나 금지할 것을 요구할 수 없다.⁷ 단, 본 조항은 "베타"가 제 8 조 1 항에 따른 "알파"의 "지식재산권"(특히 특허권 및 저작권)을

침해할 권리를 부여하는 것으로 해석되지 아니하며, "베타"가 제 2 조 3 항의 정의를 회피하기 위해 의도적으로 "비밀정보"를 암기하는 행위를 허용하지 않는다.

제 4 부: 책임 및 구제 (Liability and Remedies)

제 14 조 (보증의 부재)

14.1. **정보의 정확성:** "알파"와 그 "대표자"는 "베타"에게 제공하는 "비밀정보"의 정확성, 완전성, 최신성, 또는 특정 목적 적합성에 대하여 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증(warranty)이나 진술(representation)도 하지 아니한다.¹⁸

14.2. **보증의 포기:** "베타"는 "비밀정보"에 포함될 수 있는 오류, 누락, 또는 부정확성으로 인해 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 "알파"나 그 "대표자"에게 책임을 묻지 않기로 명시적으로 동의한다. "베타"는 "비밀정보"의 사용 여부 및 그 사용에 따른 모든 위험을 전적으로 스스로 부담한다.

14.3. **거래 성사의무 부재:** 본 계약의 어떠한 규정도 "알파" 또는 "베타"가 "잠재적 거래"를 제안, 협상 또는 성사시킬 의무를 부담하는 것으로 해석되지 아니한다. 각 당사자는 언제든지 어떠한 이유로든(또는 이유 없이) 단독 재량으로 "잠재적 거래"에 관한 논의를 중단할 수 있다.

제 15 조 (손해배상 책임)

15.1. **일반 원칙:** 본 계약의 어느 일방 당사자가 본 계약상의 의무를 위반하는 경우, 해당 위반 당사자(이하 "위반 당사자")는 상대방 당사자(이하 "비위반 당사자")가 해당 위반으로 인하여 입은 모든 손해를 배상할 책임을 진다.

15.2. **손해의 범위:** 본 계약에서 "손해"라 함은, "비위반 당사자"가 입은 모든 직접 손해 및 통상 손해는 물론, 특별 손해, 간접 손해(consequential damages), 결과적 손실, 영업 이익의 상실(lost profits), 데이터 손실, 신용 훼손, 징벌적 손해(punitive damages)를 포함하는 일체의 손해 및 손실을 의미한다.¹⁹

15.3. **입증 책임:** "비밀정보"가 "정보 수령자"의 점유 하에 있는 동안 무단으로 공개되거나 유출된 경우, 해당 유출이 "정보 수령자"의 본 계약 위반 행위로

인하여 발생한 것으로 추정되며, "정보 수령자"는 자신의 고의나 과실이 없었음을 입증하지 못하는 한 본 조에 따른 손해배상 책임을 면할 수 없다.

제 16 조 (책임의 제한 - Limitation of Liability)

16.1. **"알파"의 책임 제한:** 제 15 조의 규정에도 불구하고, **"알파"**가 본 계약(제 12 조의 독점 협상 의무 위반 포함)을 위반하여 "베타"에게 손해를 입힌 경우, "알파"가 "베타"에게 부담하는 총 손해배상책임은, 그 원인(계약 위반, 불법 행위, 기타 법적 원인)을 불문하고 ****총액 일백만 원(KRW 1,000,000)****을 초과할 수 없다.¹⁹

16.2. **"베타"의 책임:** **"베타"**가 본 계약(제 3 조, 제 6 조, 제 7 조, 제 9 조, 제 10 조, 제 11 조 등)을 위반하여 "알파"에게 손해를 입힌 경우, **"베타"의 책임에 대해서는 전항의 제한이 적용되지 아니한다.**

16.3. **예외:** 본 조의 책임 제한은 일방 당사자의 고의적 위법 행위(willful misconduct) 또는 사기(fraud)로 인한 손해에는 적용되지 아니한다.

제 17 조 (손해배상액의 예정 - Liquidated Damages)

17.1. **위약벌:** "베타"가 본 계약 제 3 조(비밀유지 및 사용제한), 제 7 조(초민감정보 특별 취급), 제 9 조(직원 유인 금지), 제 10 조(고객 유인 금지), 제 11 조(현상유지 조항) 또는 제 13 조(잔존 정보 사용, 단 제 13 조 3 항의 지식재산권 침해에 한함)의 의무를 위반하는 경우, "베타"는 "알파"에게 해당 위반 사실을 인지한 즉시 서면 통지해야 하며, 해당 위반 행위 1 건당 ****일천억 원(KRW 100,000,000,000)****을 ****위약벌(Penalty)****로서 "알파"에게 즉시 현금으로 지급해야 한다.

17.2. **손해배상과의 관계:** 본 조에 따른 위약벌의 지급은 "알파"가 제 15 조에 따라 "베타"에게 청구할 수 있는 실제 손해배상액(제 15 조 2 항의 모든 손해 포함)에 영향을 미치지 아니하며, "알파"는 본 위약벌과 **별개로** 실제 발생한 모든 손해의 배상을 청구할 수 있다.²⁰

17.3. **감액의 포기:** "베타"는 본 조에서 정한 위약벌의 금액이 대한민국 민법 제 398 조 제 2 항에서 규정한 '부당히 과다한 경우'에 해당하지 않음을

명시적으로 인정하며, 어떠한 경우에도 법원에 본 위약벌의 감액을 청구할 권리를 포기한다.²¹

제 18 조 (형평법상 구제 및 금지명령)

18.1. **구제의 불충분성:** 양 당사자는 "비밀정보"의 고유한 가치로 인하여, 일방 당사자가 본 계약(특히 제 3 조, 제 7 조, 제 9 조, 제 10 조, 제 11 조)을 위반하거나 위반할 우려가 있는 경우, 금전적 손해배상만으로는 "비위반 당사자"의 손해를 회복하기에 불충분하며 회복할 수 없는 손해가 발생할 수 있음을 인정하고 동의한다.²²

18.2. **금지명령 청구권:** 따라서 "비위반 당사자"는 제 15 조 및 제 17 조에 따른 금전적 구제 수단에 더하여, "위반 당사자"의 실제 또는 잠재적 위반 행위를 금지하거나 중지시키기 위한 가처분, 금지명령(injunctive relief) 또는 기타 형평법상의 구제(equitable relief)를 법원 또는 중재 판정부에 청구할 권리를 가진다.²³

18.3. **권리의 누적:** 본 계약에서 규정된 모든 권리와 구제 수단은 누적적이며, 법률이나 형평법에 따라 이용 가능한 다른 권리나 구제 수단을 배제하지 아니한다.

제 5 부: 계약 일반 (Miscellaneous)

제 19 조 (계약 기간 및 존속 - Term and Survival)

19.1. **계약 기간:** 본 계약은 "유효일"로부터 효력이 발생하며, "유효일"로부터 **3 년**간 유효하다. 단, 양 당사자가 서면으로 합의하여 "잠재적 거래"를 위한 본 계약을 연장하거나, 또는 "잠재적 거래"에 관한 최종적인 계약(Definitive Agreement)을 체결하는 경우 해당 계약에서 달리 정할 수 있다.²⁴

19.2. **의무의 존속:** 제 19 조 1 항의 규정에도 불구하고, 제 3 조(비밀유지 및 사용제한), 제 4 조(예외), 제 5 조(강제 공개), 제 6 조(반환 및 파기), 제 8 조(지식재산권), 제 9 조(직원 유인 금지, 단 3 년의 제한 기간 적용), 제 10 조(고객 유인 금지, 단 3 년의 제한 기간 적용), 제 11 조(현상유지 조항, 단 2 년의 제한 기간 적용), 제 13 조(잔존 정보), 제 14 조(보증 부재),

제 15 조(손해배상), 제 16 조(책임 제한), 제 17 조(위약벌), 제 18 조(형평법상 구제), 제 20 조(준거법), 제 21 조(중재), 제 22 조(집단 소송 포기), 제 23 조(일방적 수정), 제 26 조(완전 합의), 제 27 조(분리 가능성)의 규정에 따른 권리와 의무는 본 계약 기간의 만료 또는 종료 후에도 그 성질상 소멸할 수 없는 것으로서 영구적으로(indefinitely) 존속한다..25

(단, 제 9 조, 제 10 조, 제 11 조는 본문에서 명시한 별도의 제한 기간 동안만 존속한다.)

제 20 조 (준거법 및 관할)

20.1. **준거법:** 본 계약의 성립, 효력, 해석 및 이행은 대한민국 법률(국제사법 규정 제외)에 따라 규율되고 해석된다.

20.2. **재판 관할:** 본 계약과 관련하여 또는 본 계약의 위반으로 인하여 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구(이하 "분쟁")에 대한 제 1 심 전속적 관할 법원은 **서울중앙지방법원**으로 한다.¹

제 21 조 (분쟁 해결 및 의무 중재)

21.1. **협의:** 본 계약과 관련하여 "분쟁"이 발생하는 경우, 양 당사자는 해당 "분쟁"을 우호적인 협상을 통해 해결하기 위해 신의성실의 원칙에 입각하여 노력해야 한다.

21.2. **중재:** 제 20 조 2 항의 규정에도 불구하고, 상기 21.1 항에 따른 협상이 "분쟁" 발생 통지일로부터 30 일 이내에 타결되지 아니하는 경우, 해당 "분쟁"은 ****대한상사중재원(KCAB)****의 중재 규칙에 따라 대한민국 서울특별시에서 개최되는 중재에 의해 **최종적으로 해결**한다. 중재 판정은 단독 중재인에 의해 진행되며, 중재에 사용되는 언어는 한국어로 한다.²⁷

21.3. **중재 판정의 효력:** 중재 판정은 최종적인 것으로 하여 양 당사자를 종국적으로 구속하며, 양 당사자는 어떠한 법원에도 중재 판정에 대한 항소나 상고를 제기하지 아니한다.

제 22 조 (집단 소송 및 집단 중재 포기 - Class Action Waiver)

22.1. **권리의 포기:** 양 당사자는 법률이 허용하는 최대 한도 내에서, 본 계약과 관련된 어떠한 "분쟁"에 대해서도 **집단 소송(Class Action), 집단 중재(Class Arbitration), 또는 기타 대리 소송(Representative Action)**의 당사자(원고 또는 피고) 또는 구성원(class member)으로서 참여하거나 제기할 권리를 **영구히 포기한다**.²⁸

22.2. **개별적 청구:** 제 21 조에 따른 모든 중재를 포함하여, 본 계약과 관련된 모든 청구는 오직 당사자 **개인의 자격(individual capacity)**으로만 제기되어야 하며, 다수의 청구를 병합하거나 통합하여 처리할 수 없다.³¹

22.3. **조항의 분리 가능성:** 만약 관할 법원 또는 중재 판정부가 본 조의 집단 소송 포기 조항이 특정 청구에 대해 집행 불가능(unenforceable)하다고 판단하는 경우, 해당 청구는 중재 절차에서 분리되어 제 20 조 2 항의 관할 법원에서 진행되어야 하며, 나머지 청구는 본 조 및 제 21 조에 따라 개별 중재 절차를 계속 진행한다.

제 23 조 (계약의 일방적 수정 - Unilateral Amendment)

23.1. **"알파"의 수정 권한:** "베타"는 "알파"가 "잠재적 거래"의 진행 상황, 법률 및 규제 변경, 또는 "비밀정보" 보호의 필요성에 따라 본 계약의 조건을 변경할 필요가 있음을 인정한다. 이에 따라 "알파"는 **단독 재량으로 본 계약의 조건을 수시로 수정, 변경 또는 추가할 수 있다**.³²

23.2. **통지 및 효력 발생:** "알파"는 상기 23.1 항에 따라 수정된 계약서(또는 수정된 조항)를 제 25 조에 따른 통지 방식(전자우편 포함)에 따라 "베타"에게 통지한다. "알파"가 수정된 계약서를 "베타"에게 서면(전자우편 포함)으로 **통지한 시점으로부터 30 일 경과 시**, 수정된 계약은 "베타"가 별도의 동의나 서명을 하지 않더라도 원 계약을 대체하여 "베타"를 구속한다.³⁴

23.3. **이의 제기의 포기:** "베타"는 본 조항에 근거한 "알파"의 수정 권한 행사에 대해, 해당 수정이 현저하게 불합리하거나 신의칙에 반한다는 명백한 증거를 제시하지 못하는 한, 어떠한 이의도 제기하지 않기로 동의한다.

제 24 조 (양도 금지)

24.1. **원칙:** "베타"는 "알파"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 어떠한 권리, 의무, 또는 지위도 "제 3 자"에게 양도, 위임, 이전 또는 담보로 제공할 수 없다.¹

24.2. **예외:** "알파"는 "잠재적 거래"의 일환으로 "알파"의 사업 전부 또는 실질적으로 전부를 인수하는 "제 3 자"에게 "베타"의 동의 없이 본 계약상의 권리를 양도할 수 있다.

제 25 조 (통지)

25.1. **통지의 방식:** 본 계약에 따른 모든 통지, 요청, 요구 및 기타 의사 표시는 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 아래 25.2 항에 기재된 주소로 인편 전달, 등기우편, 공인된 특급 배송 서비스, 또는 전자우편(수신 확인 조건)으로 발송되어야 한다.

25.2. 통지 주소:

(a) "알파" 측: [주소], [이메일], [담당자]

(b) "베타" 측: [주소], [이메일], [담당자]

(주소나 담당자 변경 시 상대방에게 즉시 서면 통지해야 한다.)

25.3. **효력 발생 시기:** 통지는 인편 전달 시 수령 즉시, 등기우편이나 특급 배송 시 발송일로부터 3 영업일 경과 시, 전자우편의 경우 수신 확인이 이루어진 시점에 도달한 것으로 간주된다.

제 26 조 (완전 합의 - Entire Agreement)

26.1. **완전 합의:** 본 계약(및 그 별첨)은 본 계약의 주제에 관하여 양 당사자 간의 완전하고 유일한 합의를 구성하며, 본 계약 체결 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면의 제안, 논의, 진술, 보증, 합의(이전의 비밀유지약정 포함)를 대체한다.¹

26.2. **이전 합의의 대체:** 양 당사자 간에 본 계약의 "유효일" 이전에 체결된 비밀유지 관련 약정이 있다면, 해당 약정은 본 계약의 "유효일"부로 효력을 상실하며, 이전에 공개된 모든 "비밀정보"는 본 계약의 적용을 받는다.

제 27 조 (분리 가능성 - Severability)

27.1. **일부 무효:** 본 계약의 어느 조항 또는 그 일부가 관할 법원 또는 중재 판정부에 의해 불법, 무효 또는 집행 불가능하다고 선언될 경우, 해당 조항 또는 그 일부는 본 계약에서 분리되는 것으로 간주되며, 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.¹

27.2. **수정:** 상기 27.1 항의 경우, 양 당사자는 해당 무효 조항의 본래 의도를 달성할 수 있도록 유효하고 집행 가능한 조항으로 대체하기 위해 성실히 협의해야 한다.

제 28 조 (비용)

28.1. **각자 부담:** 본 계약의 협상, 체결, 이행 및 "잠재적 거래"의 검토와 관련하여 발생하는 각 당사자의 모든 비용(변호사 보수, 회계사 자문 비용, 실사 비용 등)은 해당 당사자가 각자 부담한다.

28.2. **예외:** 단, 일방 당사자가 본 계약을 위반하여 상대방이 법적 절차(중재 포함)를 개시하는 경우, "위반 당사자"는 "비위반 당사자"가 해당 절차에 지출한 합리적인 변호사 보수 및 법적 비용 일체를 배상해야 한다.

제 29 조 (권리 포기)

29.1. **서면 포기:** 본 계약상의 권리, 권한 또는 구제 수단의 포기는 해당 권리를 포기하는 당사자의 권한 있는 대표자가 서명한 명시적인 서면으로만 이루어질 수 있다.

29.2. **비포기 간주:** 일방 당사자가 특정 시점에 본 계약상의 권리를 행사하지 않거나 행사를 지연하더라도, 이를 해당 권리나 다른 권리의 포기로 간주하거나 해석해서는 아니 된다.

제 30 조 (관계)

30.1. **독립 당사자:** 본 계약의 양 당사자는 독립적인 계약 당사자의 관계에 있으며, 본 계약의 어떠한 규정도 당사자 간에 파트너십, 합작 투자, 대리, 신탁 또는 고용 관계를 생성하는 것으로 해석되지 아니한다.

30.2. **대리권 부재:** 어느 당사자도 상대방 당사자를 대리하여 어떠한 의무를 부담하게 하거나 계약을 체결할 권한을 갖지 아니한다.

제 31 조 (대응 서명)

31.1. **복수 작성:** 본 계약은 2 통의 원본으로 작성되어 양 당사자가 각각 기명날인한 후 1 통씩 보관하며, 2 통 모두 동일한 효력을 가진다.

31.2. **전자 서명:** 양 당사자는 PDF 등 전자적 형태의 사본에 대한 전자 서명(Electronic Signature) 또는 날인 이미지가 원본과 동일한 법적 구속력을 가짐에 동의한다.

서명 페이지 (Signature Page)

본 계약의 체결을 증명하기 위하여, 정당한 권한을 위임받은 양 당사자의 대표가 아래와 같이 기명날인한다.

[알파 주식회사]

서명: _____

성명: 김알파

직위: 대표이사

일자: 2024 년 5 월 20 일

[베타 주식회사]

서명: _____

성명: 이베타

직위: 대표이사

일자: 2024 년 5 월 20 일

[별첨 1]

기밀 정보로 식별되는 특정 기술 자료 목록

(본 별첨은 "알파"의 단독 재량으로 수시로 수정 및 보완될 수 있음)

1. 프로젝트 '오메가' 관련

- '오메가' 플랫폼 알파 버전 소스코드 (저장소: repo.alpha.internal/omega)
- '오메가' 알고리즘 v2.1 상세 설계 문서 (문서번호: TS-OMG-21-001)

2. 재무 정보 (초민감정보로 분류)

- 2024-2028 중기 경영 계획 및 재무 예측 (문서번호: FP-MID-24-003)
- 주요 20 개 고객사별 상세 계약 조건 및 마진 분석 자료
(VDR/CleanTeam/Financials/)

3. 인사 정보 (초민감정보로 분류)

- 핵심 R&D 인력 50 인 명단 및 성과 평가 자료 (VDR/CleanTeam/HR/)

[별첨 2]

초민감정보 접근 가능 인력 목록 (Clean Team)

(본 목록은 양 당사자의 사전 서면 합의에 의해서만 변경될 수 있음)

"베타 주식회사" 측 클린팀 구성원:

1. 성명: 박전략

- 소속/직위: 전략기획실 / 상무
- 이메일: park.strategy@beta.com
- 역할: "잠재적 거래" 가치 평가 총괄

2. 성명: 최재무

- 소속/직위: 재무팀 / 팀장
- 이메일: choi.finance@beta.com

- 역할: 재무 실사 및 예측 검토

"베타 주식회사" 측 외부 자문사 (클린팀 구성원으로 간주):

3. 성명: 정회계

- 소속/직위: 감마 회계법인 / 파트너 회계사
- 이메일: jeong.cpa@gamma-advisory.com
- 역할: 재무 실사 수행

4. 성명: 황변호

- 소속/직위: 델타 법무법인 / 파트너 변호사
- 이메일: hwang.law@delta-legal.com
- 역할: 법률 실사 및 계약 검토

[별첨 3]

클린팀 각서 (Clean Team Memorandum) 양식

본인, _____ (성명), _____ (소속/직위)는, "알파 주식회사"("알파")와 "베타 주식회사"("베타") 간 2024 년 5 월 20 일자로 체결된 「M&A 및 전략적 제휴 검토를 위한 상호 비밀유지계약서」(이하 "NDA")의 [별첨 2]에 기재된 "클린팀 구성원"으로서, NDA 의 모든 조항을 검토하고 이해하였으며, 다음 사항을 서약합니다.

1. 본인은 NDA 제 2 조에서 정의한 "초민감정보" 및 "경쟁 민감 정보"("특별정보")에 접근하는 것을 허용받았습니다.
2. 본인은 "특별정보"를 NDA 제 1 조에서 정한 "본건 목적"을 위해서만 엄격하게 사용할 것을 서약합니다.
3. 본인은 NDA 제 7 조의 규정에 따라, 본인이 접근한 "특별정보"를 "클린팀"에 속하지 않는 "베타"의 다른 어떠한 "대표자"나 "인력"에게도 (구두, 서면, 전자적 방식 등 형태를 불문하고) 공개하거나 논의하지 않을 것을 서약합니다.

4. 본인은 "특별정보"가 "알파"의 핵심 영업비밀이며, 무단 공개 시 "알파"에게 회복 불가능한 손해를 야기할 수 있음을 인지합니다.
5. 본인은 NDA 제 7 조 5 항에 따른 업무 제한(경쟁 사업 부문 종사 제한) 규정을 준수할 것을 서약합니다.
6. 본인은 NDA 에 따른 본인의 의무가 본인의 소속 회사("베타" 또는 그 외부 자문사)의 재직 기간과 무관하게 NDA 제 19 조 2 항에 따라 영구적으로 존속함을 이해합니다.
7. 본인은 본 각서 또는 NDA 의 위반 시, NDA 제 15 조, 제 17 조, 제 18 조에 따른 모든 민형사상 책임을 부담할 것을 서약합니다.

서약일: 2024 년 __월 __일

서약자: _____ (서명)